

일련번호	04	감사자	토목 3급 ㉸㉸㉸		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 수도시설 긴급복구 공사 안전관리 개선

소 관 부 서 ㄱㄱㄱㄱ처

조 치 부 서 ㄱㄱㄱㄱ처

내 용

1. 업무개요

한국수자원공사(이하 “우리 공사”라고 한다)는 「한국수자원공사법」에 따라 수자원의 종합적인 이용·개발을 위해 댐, 수도 등 물관리 시설의 건설 및 운영·관리에 관한 사업을 시행하는 기관이다.

이와 관련하여 우리 공사는 50개의 광역상수도 시설(공업용수도 13개 포함) 운영을 통해 19,350천톤/일의 생·공용수를 공급(시설용량 기준)하고 있으며, 23개의 지방상수도 운영 효율화 사업을 통해 1,513천톤/일의 용수를 공급하는 등 총 113개 지자체에 연간 4,298백만톤(2023년 기준)의 용수를 공급하고 있다.

이러한 수도시설을 운영·관리하는 부서는 수도사고 발생 시 신속한 복구작업 시행을 위해 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」에 따라 긴급복구 협력업체를 지정·운용하고 있으며, 긴급복구 공사가 원활히 수행될 수 있도록 협력업체를 지도·감독하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「산업안전보건법」은 산업안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하기 위한 법으로 [표 1]과 같이 도급사업 진행단계별 사업주 및 도급인 등의 역할과 의무를 정하고 있다.

[표 1] 「산업안전보건법」에 따른 안전조치 항목

관련조항	주요내용
제61조(적격 수급인 선정 의무)	▪ 안전보건수준평가
제65조(도급인의 안전 및 보건에 관한 정보 제공 등)	▪ 위험정보제공
제64조(도급에 따른 산업재해 예방조치)	▪ 안전 및 보건에 관한 협의체 구성
	▪ 순회점검
	▪ 합동안전보건점검
	▪ 위생시설 제공 및 사용 협조
	▪ 교육지원 및 실시여부 확인
제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)	▪ 경보체계운영 및 훈련
	▪ 산업안전보건관리비 지급
제36조(위험성평가의 실시)	▪ 위험성평가
제140조(자격 등에 의한 취업 제한 등)	▪ 자격사항 확인

자료: 감사 제출자료 재구성

아울러, 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 및 「K-water 위험작업 허가제도 운영지침서」에서도 [표 2]와 같이 유해·위험 방지, 사전 조사, 작업계획서 작성 및 위험작업 허가제도 등 안전한 작업이 이루어질 수 있도록 사업주의 의무를 규정하고 있다.

[표 2] 기타 안전조치 항목

관련 기준	내용
제35조(관리감독자의 유해·위험 방지 업무 등)	▪ 유해·위험방지 업무(점검 및 조치)
제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)	▪ 사전조사(지반 등) 및 작업계획서 작성
제39조(작업지휘자의 지정)	▪ 작업지휘자의 지정(작업계획서 연계)
K-water 위험작업 허가제도 운영지침서	▪ 안전작업허가제

자료: 감사 제출자료 재구성

3. 감사결과 확인된 문제점

인인인인부 질의회시(2022.5)에 따르면 “공공기관 등이 건설업체에게 도급하는 건설공사가 사업 운영 등을 위한 필수적인 업무이고, 상시적·주기적으로 발생하는 등 예측 가능하며, 동 공사를 관리하는 담당자가 지정되어 있거나 관리 부서 등의 조직을 갖추고 작업에 대해 관리감독이 이루어진다면 공공기관 등은 산업안전보건법에 따른 도급인으로 보아야 할 것”이라고 해석한 바 있다.

또한, 이를 바탕으로 우리 공사 88실에서 시행한 「중대재해처벌법」 관련 컨설팅 결과(2024.11)에 따르면 긴급복구 공사는 기본적으로 우리 공사의 사업영역이며, 지방상수도 사업목적 수행을 위한 필수업무이고, 우리 공사가 실질적 지배·운영·관리하는 설비인 점 등을 사유로 우리 공사는 발주자가 아닌 「중대재해처벌법」에 따른 도급인으로 인정될 가능성이 큼에 따라 가능한 안전조치 사항을 이행해야 한다고 검토한 바 있다.

아울러, [표 3]과 같이 1/1/1/1/1/1 민원 처리결과에서도 긴급복구 공사(상수도 누수 긴급복구공사) 시 「산업안전보건법」에 제36조에 따른 위험성평가 및 제63조 및 64조에 따른 안전관리 의무사항을 이행해야 한다고 답변한 바 있다.

[표 3] 1/41/41/41/41 민원 개요

▪ 제목 : 긴급복구공사 안전관리 문의 드립니다.
▪ 신청 : 2022.01.17.(접수번호 1AA-2201-0512081)
▪ 답변 : 2022.02.14.(접수번호 2AA-2201-0549450)
▪ 처리기관 : 888888888888공단

자료: 감사 제출자료 재구성

그런데 금회 감사를 통해 우리 공사 수도 사업장에서 시행되고 있는 긴급복구 공사의 안전관리 실태를 표본 조사한 결과, [표 4] 및 [표 5]와 같이 사업장별로 실시하는 안전조치 항목 및 주기 등이 상이 한 것으로 확인되었다.

[표 4] 수도(광역) 사업장 긴급복구 공사 안전관리 현황

구분		※※※※	※※	㉸㉸㉸㉸	㉸㉸
현황	업체지정	2	1	1	3
	'24년 공사	1	-	7	6
안전보건수준평가		×	×	×	×
안전보건협의체		×	×	×	×
순회점검		×	×	×	×
합동안전보건점검		×	×	×	×
안전교육/정보제공		○	×	×	○
위험성평가		○	×	×	○
안전작업허가제		○	×	○	○
위생시설 협조		×	×	×	×
교육지원		○	×	×	×
경보체계운영/훈련		×	×	×	×
사전조사/작업계획서		○	○	×	○
작업지휘자 지정		X	○	×	○
자격사항 확인		×	○	×	○
안전관리비		×	○	×	○

자료: 감사 제출자료 재구성

[표 5] 수도권(지방) 사업장 긴급복구 공사 안전관리 현황

구분		▲▲	◆◆	★★	★★	★★
현황	업체지정	3개	5개	2개	5개	4개
	'24년 공사	392건	469건	303건	139건	879건
안전보건수준평가		×	×	×	×	×
안전보건협의체		○ (1회/월)	○ (1회/월)	○ (1회/월)	○ (1회/년)	○ (1회/월)
순회점검		○ (1회/주)	○ (1회/주)	○ (1회/주)	○ (상시)	○ (상시)
합동안전보건점검		○ (1회/분기)	○ (1회/주)	○ (1회/주)	○ (1회/주)	×
안전교육/정보제공		○	○	○	○	○
위험성평가		○ (1회/분기)	○ (1회/년)	○ (1회/주)	×	○ (상시)
안전작업허가제		○	○	○	○	○
위생시설 협조		×	×	○	×	×
교육지원		○	×	○	○	○
경보체계운영/훈련		×	×	×	×	×
사전조사/작업계획서		○	○	○	○	○
작업지휘자 지정		×	○	×	○	○
자격사항 확인		×	×	×	○	×
안전관리비		×	×	×	○	×

자료: 감사 제출자료 재구성

또한, 우리 공사가 현재 운영 중인 「수도시설 및 용지 등 운영관리기준」 및 표준 협약서(광역, 지방) 등을 확인한 결과, 앞서 서술한 안전보건수준평가 등 「산업안전보건법」에 따른 안전조치 이행을 위한 세부 사항은 다루고 있지 않다.

따라서, 향후 「산업안전보건법」 등에 따른 안전조치가 적절하게 이루어질 수 있도록 우리 공사가 시행하고 있는 사업장별 긴급 복구공사의 특성 및 안전 관리 여건 등을 고려하여 관련 규정 또는 표준협약서 개정 등 개선방안 검토 및 시행이 필요하다.

관련부서 의견 〓〓〓〓처는 감사 지적사항을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 〓〓〓〓처장은 사업장별로 시행하고 있는 긴급 복구공사의 특성 및 안전관리 여건 등을 고려하여 「산업안전보건법」 등에 따른 안전조치가 적절하게 이루어질 수 있도록 관련 규정 및 표준협약서 개정 등 개선방안을 검토하여 시행하시기 바랍니다. (통보)